

1500270-32.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092313/2020 - DEL.POL.APARECIDA, 10935543 - DEL.POL.APARECIDA, 846/20/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2092313 - DEL.POL.APARECIDA, 846/20/201 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500270-32.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-32.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092313/2020 - DEL.POL.APARECIDA, 10935543 - DEL.POL.APARECIDA, 846/20/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2092313 - DEL.POL.APARECIDA, 846/20/201 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILIAN DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou WILIAN DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Drogas, sob alegação de que "aos dias 13 de janeiro de 2020, por volta da 01h57, na Praça Maria Herondina Vieira Berganini, nº. 1, Bairro São Roque, nesta cidade e Comarca de Aparecida, WILIAN DOS SANTOS, qualificado às fls.7, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls.20) e constatadas (fls.24/25)." (fl. 65).

Em análise do flagrante, houve concessão de liberdade provisória (fls. 52/54).

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2020 (fls. 70/71).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 105/107, por meio de advogada indicada pelo convênio OAB/DPE.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas acusatórias, interrogado o réu ao final.

Memoriais do Ministério Público pela procedência (fls. 145/149).

Memoriais da Defesa pela absolvição (fls. 153/155).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos processuais, e ausentes questões preliminares a decidir, passo a analisar o mérito da pretensão punitiva.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos documentos produzidos em sede policial, notadamente auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 100/102), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Em Juízo, a testemunha João Batista narrou que: estava passando pela rodovia presidente Dutra, com vistas a prevenir tráfico de droga; visualizou o réu entregando algo a outra pessoa em uma praça próxima à quadra de esporte; ao tentar realizar a abordagem, o réu tentou fugir, mas não conseguiu; com ele foi encontrada quantia em dinheiro; voltando ao local, foram localizados o celular e pedras de crack; o local já é conhecido como de comercialização de entorpecentes; conhecia o réu de outras abordagens, nas quais foi surpreendido com quantias diversas sem justificar a origem do valor.

Já a testemunha Anderson de Souza, disse que: estava em patrulhamento nas proximidades; avistou dois indivíduos na praça, um entregando algo ao outro; apesar da tentativa de fuga, conseguiu abordar o indivíduo que estava fazendo a entrega; ao retornar ao local, foram encontrados o celular e uma sacola com as drogas; o réu assumiu que o material era seu; o réu já havia sido abordado no local outras vezes; o local é bastante conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Em interrogatório, o réu disse que era usuário; foi ao local para comprar drogas e recuperar um celular seu; o outro rapaz que estava lá fugiu e acabou sobrando para o senhor; não sabia que havia essa sacola; essa pessoa que correu seria o vendedor, conhecia de vista; já tinha comprado a cocaína e estava aguardando a pessoa trazer o seu celular.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas

atividades.

No caso concreto, diferentemente do que aponta a defesa, a instrução revelou que os policiais efetivamente visualizaram o réu entregando um objeto a outra pessoa, objeto esse que posteriormente veio a ser identificado como o entorpecente apreendido.

Considerando que ambos os policiais afirmaram, seguramente, que viram atos de traficância (comercialização) praticados e encontraram os entorpecentes posteriormente, tenho que o quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico pelo réu.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena inicial em 05 anos reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes. Ausentes agravantes, inclusive a reincidência, uma vez que o processo 0000078-93.2014.8.26.0360 (fls. 48/49) se refere a homônimo, conforme consulta via e-SAJ. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar.

Não há causas de aumento. Observa-se ser aplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, considerando os elementos constantes dos autos, estão preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de participação em organização criminosa e de ligação com atividades delituosas). A redução deverá ser patamar máximo, considerando que não houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes e inexistem elementos para afastar a redução no maior patamar.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, de forma definitiva, em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto, destacando que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em regime de repercussão geral, que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal" (Tema 972). Ademais, a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o tráfico privilegiado não é delito hediondo ou equiparado, o que veio a ser expressamente mencionado pela Lei 13.964/2019.

As circunstâncias judiciais indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, valendo salientar que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já definiu que "é inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006" (Tema 626).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para CONDENAR o réu, WILIAN DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, esta no valor de 01 salário mínimo a ser destinada a entidade conveniada ao Juízo da Execução, e prestação de serviços à comunidade, esta conforme as regras que serão estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ante a quantidade e regime de pena, e por ter respondido ao processo em liberdade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, certidão para recebimento de honorários, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, e, oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (art. 72, §6, NSCGJ).

Aparecida, 23 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA